CALPITALITY
HOLIDAY RENTALS & SALES

CONTRATO PROFESIONAL DE COLABORACIÓN MERCANTIL

AGENTE INMOBILIARIO AUTÓNOMO

En Calpe (Alicante), a **20 de marzo de 2026**.

REUNIDOS

De una parte, **KERZ MANAGEMENT S.L.**, con **CIF B 70711189**, con domicilio en Calle Benidorm nº 2, Local 15, 03710 Calpe (Alicante), inscrita en el Registro de Agentes de Intermediación Inmobiliaria de la Comunitat Valenciana (**RAICV**) con número **4464**, en adelante denominada **LA AGENCIA**.

Y de otra parte, D./Dña. _____, con DNI/NIE _____, con domicilio en _____, actuando como profesional autónomo, en adelante denominado el **AGENTE COLABORADOR**.

Ambas partes, reconociéndose capacidad legal suficiente para contratar y obligarse, acuerdan formalizar el presente contrato de colaboración mercantil para el desarrollo de actividades de intermediación inmobiliaria, con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

1. Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto regular la colaboración mercantil entre **LA AGENCIA** y el **AGENTE COLABORADOR** para la captación, promoción, comercialización y venta de bienes inmuebles, así como la atención a clientes, organización de visitas, negociación de condiciones de venta y acompañamiento del cliente hasta la firma de la escritura pública en notaría.

2. Naturaleza mercantil de la relación

La relación entre las partes es estrictamente mercantil. **El AGENTE COLABORADOR** actúa como profesional autónomo independiente, sin sujeción a jornada, salario ni dependencia jerárquica propia de una relación laboral, asumiendo íntegramente sus obligaciones fiscales, contables, laborales y de seguridad social.

3. Uso del registro inmobiliario

El AGENTE COLABORADOR podrá ejercer su actividad utilizando el registro **RAIC** nº **4464**, titularidad de **LA AGENCIA**, exclusivamente dentro del marco de la presente colaboración y cumpliendo en todo momento la normativa vigente en materia de intermediación inmobiliaria en la Comunidad Valenciana y demás normativa aplicable.

4. Sistema de comisiones

Las comisiones del **AGENTE COLABORADOR** se calcularán aplicando el criterio más favorable entre las dos modalidades siguientes, siendo ambas de aplicación simultánea y prevaleciendo en cada operación aquella que resulte de mayor importe. Las reglas detalladas de aplicación, incluyendo los supuestos de descuentos, colaboraciones externas, modificaciones de precio, cancelaciones y atribución de operaciones, se recogen en el Anexo I del presente contrato, el cual forma parte integrante e inseparable del mismo y prevalece sobre el texto principal en caso de contradicción.

Modalidad A — Porcentaje sobre comisión bruta: porcentaje aplicado sobre la comisión bruta total acordada entre **LA AGENCIA** y el cliente, antes de cualquier deducción interna, gasto o descuento.

Modalidad B — Porcentaje sobre precio de venta: porcentaje aplicado directamente sobre el precio de transmisión del inmueble escriturado ante notario.

Se establecen los siguientes porcentajes y mínimos garantizados según el tipo de intervención:

a) Captación y venta realizadas íntegramente por el mismo **AGENTE COLABORADOR**:

Modalidad A: **40%** de la comisión bruta de **LA AGENCIA**.

Modalidad B: **1,5%** del precio de venta.

Importe mínimo garantizado: **€1.000** por operación cerrada, independientemente del resultado de ambas modalidades.

b) Venta de inmueble captado por otro agente o por **LA AGENCIA**:

Modalidad A: **35%** de la comisión bruta de **LA AGENCIA**.

Modalidad B: **1,0%** del precio de venta.

Importe mínimo garantizado: **€800** por operación cerrada.

c) Captación realizada por el **AGENTE COLABORADOR** y venta ejecutada por otro agente o por **LA AGENCIA**:

Modalidad A: **20%** de la comisión bruta de **LA AGENCIA**.

Modalidad B: **0,8%** del precio de venta.

Importe mínimo garantizado: **€400** por operación cerrada.

d) Activos de bajo valor: garajes, plazas de aparcamiento y trasteros:

Con independencia de las modalidades anteriores, para este tipo de activos se aplicará una comisión fija según la intervención del agente:

— Captación y venta por el mismo agente: **€200** por operación.

— Solo venta o solo captación: **€150** por operación.

Estos importes son fijos y no estarán sujetos a las modalidades A y B.

e) Asistencia complementaria en operaciones cerradas por otros agentes o por LA AGENCIA:

Cuando el **AGENTE COLABORADOR** participe de forma acreditable en una operación que sea finalmente cerrada por otro agente o directamente por **LA AGENCIA,** aportando cualquiera de las siguientes prestaciones: asistencia lingüística o cultural, acompañamiento en visitas a inmuebles, atención directa al cliente, apoyo documental o cualquier otra gestión complementaria que contribuya al desarrollo o cierre de la operación, percibirá una compensación fija de €200 por operación formalizada.

Dicha participación deberá ser acreditable mediante registro en Inmoweb, correo electrónico, mensaje escrito u otro medio documental.

Esta compensación es independiente y compatible con las comisiones establecidas en los apartados a), b) y c) de la presente cláusula, y no será de aplicación cuando el **AGENTE COLABORADOR** ya perciba comisión por la misma operación conforme a dichos apartados.

Transparencia y verificación:

A efectos de permitir al **AGENTE COLABORADOR** verificar el cálculo de sus comisiones, **LA AGENCIA** deberá comunicarle por escrito, en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la firma de la escritura pública, los siguientes datos: precio de transmisión escriturado, porcentaje de comisión acordado con el cliente y comisión bruta total percibida. El incumplimiento de esta obligación de transparencia facultará al **AGENTE COLABORADOR** a aplicar automáticamente la Modalidad B para el cálculo de su comisión en dicha operación.

5. Devengo y pago de comisiones

Las comisiones del **AGENTE COLABORADOR** se devengarán en el momento de la firma de la escritura pública ante notario o, en el caso del alquiler turístico, del contrato de gestión turística entre el propietario y **LA AGENCIA**.

El AGENTE COLABORADOR emitirá la factura correspondiente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de devengo de la comisión. Dicha factura deberá incluir, como mínimo, los siguientes conceptos:

— Base imponible (importe de la comisión pactada)

— IVA (21%) aplicable sobre la base imponible

— Retención de IRPF sobre la base imponible, al tipo vigente según la normativa fiscal aplicable (actualmente el 7% durante el año de inicio de actividad y los dos años naturales siguientes, y el 15% con carácter general)

LA AGENCIA será responsable de practicar la retención de IRPF indicada en la factura, ingresarla en la Agencia Tributaria dentro de los plazos legalmente establecidos, y emitir al **AGENTE COLABORADO**R el correspondiente certificado de retenciones antes del 31 de enero del año siguiente al ejercicio fiscal en cuestión.

El abono de la comisión correspondiente se realizará en un plazo máximo de 30 días naturales desde la fecha de devengo, no desde la fecha de emisión de la factura, con independencia de la fecha en que **LA AGENCIA** proceda internamente a su liquidación o cobro final con el cliente.

El incumplimiento del plazo de pago por parte de **LA AGENCIA** devengará automáticamente un interés de demora equivalente al tipo de interés legal del dinero vigente incrementado en dos puntos porcentuales, sin necesidad de requerimiento previo.

6. Facturación

El AGENTE COLABORADOR deberá emitir factura a **LA AGENCIA** por las cantidades correspondientes una vez firmada la escritura pública de compraventa o, en el caso del alquiler turístico, el contrato de gestión turística entre el propietario y **LA AGENCIA**. El agente será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias derivadas de dicha facturación.

7. Uso de instalaciones

El AGENTE COLABORADOR podrá utilizar las instalaciones de **LA AGENCIA** para reuniones, trabajo administrativo y atención a clientes durante el horario de apertura, manteniendo el espacio limpio, ordenado y respetando los equipamientos y mobiliario de la oficina.

8. Documentación inmobiliaria

LA AGENCIA proporcionará los modelos de documentos necesarios para las operaciones inmobiliarias, incluyendo mandatos de venta, reservas, contratos de arras y demás documentación comercial. Dichos documentos deberán solicitarse previamente a **LA AGENCIA** antes de su utilización y no podrán ser alterados sin autorización expresa.

9. Herramientas de trabajo proporcionadas por la agencia

LA AGENCIA proporcionará al **AGENTE COLABORADOR** las herramientas profesionales necesarias para el desarrollo de su actividad, incluyendo acceso al sistema de gestión inmobiliaria Inmoweb, correo electrónico corporativo y tarjetas de visita profesionales, una vez facilitados los datos y documentación necesarios. Asimismo, las partes deberán acordar expresamente por escrito, antes de la firma del presente contrato, los siguientes extremos:

a) Publicidad en portales inmobiliarios: si la publicación de inmuebles en plataformas como Idealista, Fotocasa, u otras está incluida dentro de las herramientas proporcionadas por **LA AGENCIA**, o si dicho coste corresponde total o parcialmente al **AGENTE COLABORADOR.** En caso de corresponder al agente, deberá especificarse el importe máximo mensual asumible.

b) Seguro de responsabilidad civil: si **LA AGENCIA** dispone de póliza de responsabilidad civil profesional que cubra la actividad del **AGENTE COLABORADOR** en el ejercicio de las operaciones realizadas bajo el registro RAICV nº 4464 de **LA AGENCIA**.

c) Producción fotográfica y de vídeo profesional: si **LA AGENCIA** proporciona o financia servicios de fotografía profesional, vídeo y/o visita virtual para los inmuebles captados por el **AGENTE COLABORADOR**, o si dicho coste corresponde al agente.

La falta de acuerdo expreso sobre los puntos anteriores antes de la firma del contrato facultará al **AGENTE COLABORADOR** a entender que todos los costes indicados corren a cargo de **LA AGENCIA** como parte de las herramientas de trabajo comprometidas.

10. Sistema inmobiliario Inmoweb

El AGENTE COLABORADOR tendrá acceso al sistema Inmoweb para la gestión de propiedades captadas, clientes, publicación de inmuebles y seguimiento comercial. El acceso tendrá carácter estrictamente profesional, personal e intransferible. Toda la información contenida en el sistema será titularidad exclusiva de **LA AGENCIA**.

11. Marketing, redes sociales y promoción

El AGENTE COLABORADOR podrá utilizar logotipos, fotografías, vídeos y material promocional de **LA AGENCIA** para su actividad comercial y promocional previa autorización general o específica de **LA AGENCIA. LA AGENCIA** podrá solicitar la retirada de cualquier contenido que utilice su imagen corporativa, logotipos, listados de propiedades o materiales propios, debiendo **El AGENTE COLABORADOR** atender dicha solicitud en un plazo máximo de 48 horas.

El AGENTE COLABORADOR conserva plena autonomía para publicar contenido de carácter general sobre el mercado inmobiliario, artículos profesionales, opiniones propias u otro contenido formativo o de marca personal que no utilice activos, logotipos, fotografías ni inmuebles de **LA AGENCIA**. Dicho contenido no requerirá autorización previa por parte de **LA AGENCIA** ni podrá ser objeto de solicitud de retirada, corrección o restricción de ningún tipo.

12. Exclusividad

OPCIÓN A

Se elimina la cláusula de exclusividad. **El AGENTE COLABORADOR** podrá ejercer su actividad profesional de forma autónoma, incluyendo la colaboración con otras agencias u operadores del sector, sin necesidad de autorización previa de **LA AGENCIA**, siempre que no utilice información confidencial, bases de datos ni activos de **LA AGENCIA** en dichas colaboraciones externas.

OPCIÓN B

Durante la vigencia del contrato, **EL AGENTE COLABORADOR** desarrollará su actividad inmobiliaria principal con **LA AGENCIA**. No obstante, si durante tres (3) meses consecutivos **EL AGENTE COLABORADOR** no percibe ninguna comisión de **LA AGENCIA**, la presente cláusula de exclusividad quedará automáticamente suspendida hasta que se retome la actividad retribuida. Durante el período de suspensión, el agente podrá colaborar libremente con otras agencias u operadores del sector sin necesidad de autorización previa.

Reconocimiento del carácter autónomo y consideración como TRADE:

Las partes reconocen expresamente que la relación establecida en el presente contrato es de naturaleza estrictamente mercantil y que el **AGENTE COLABORADOR** actúa como profesional autónomo independiente, asumiendo el riesgo y ventura de su actividad.

En caso de que los ingresos del **AGENTE COLABORADOR** procedentes de **LA AGENCIA** superen el 75% de sus ingresos totales durante dos trimestres consecutivos, las partes podrán acordar de mutuo acuerdo el reconocimiento del **AGENTE COLABORADOR** como Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE) conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo, con los derechos y obligaciones que dicho estatuto establece, incluyendo el derecho a vacaciones, baja por enfermedad y protección frente a resolución injustificada del contrato.

La suspensión automática de la exclusividad durante los períodos sin ingresos constituye evidencia del carácter autónomo e independiente de la relación, siendo incompatible con una relación laboral por cuenta ajena y reforzando la naturaleza mercantil del presente contrato frente a cualquier reclamación o inspección de trabajo.

13. Colaboración con otras agencias

Las operaciones compartidas con otras agencias deberán ser comunicadas a **LA AGENCIA** en un plazo máximo de 48 horas desde el inicio del contacto con dicha agencia externa, por cualquier medio escrito, incluyendo correo electrónico, WhatsApp u otros mensajes escritos, indicando el nombre de la agencia externa, el inmueble o cliente implicado y el tipo de operación prevista.

LA AGENCIA confirmará por escrito al **AGENTE COLABORADOR** en un plazo máximo de 2 días hábiles la comisión aplicable conforme a la Cláusula 4 y el Anexo I, pudiendo añadir observaciones relevantes sobre la operación. La falta de respuesta en el plazo indicado se entenderá como conformidad tácita. **LA AGENCIA** no podrá denegar su confirmación sin causa justificada por escrito.

Cuando **LA AGENCIA** prevea compartir la comisión con una agencia externa, deberá indicarlo expresamente en dicha confirmación, especificando el porcentaje de reparto previsto y su posible efecto sobre la base de cálculo de la comisión del **AGENTE COLABORADOR**. Será de aplicación lo establecido en la Regla 2 del Anexo I en cuanto a la conformidad del agente y los límites de reducción de su base de cálculo.

14. Captación de alquiler turístico

Las captaciones destinadas a alquiler turístico generarán las siguientes comisiones fijas para el AGENTE COLABORADOR:

— Apartamento, bungalow o adosado: €300 por captación.

— Villa o chalet independiente: €500 por captación.

Esta comisión se devengará cuando el propietario firme efectivamente el contrato de gestión turística con LA AGENCIA y será abonada al AGENTE COLABORADOR en un plazo máximo de 10 días hábiles desde dicha firma.

15. Información y transparencia en operaciones

LA AGENCIA facilitará al **AGENTE COLABORADOR** información razonable sobre el estado de las operaciones en las que intervenga, incluyendo, cuando proceda, la formalización, cobro de honorarios y cálculo de la comisión correspondiente.

16. Reconocimiento de operaciones iniciadas por el agente

Cuando una operación haya sido iniciada, captada o desarrollada por el **AGENTE COLABORADOR**, su derecho a comisión se determinará conforme al sistema pactado en la Cláusula 4 y el Anexo I, aunque en fases posteriores intervengan otros agentes o personal de **LA AGENCIA**. Se considerará acreditable la intervención del agente mediante cualquiera de los siguientes medios: registro en Inmoweb, correo electrónico corporativo, mensaje escrito por WhatsApp u otros canales escritos. Dicho derecho se mantendrá siempre que la operación llegue a formalizarse y **LA AGENCIA** perciba la correspondiente comisión.

17. Cartera propia aportada por el agente

En caso de que el **AGENTE COLABORADOR** aporte contactos, clientes o propietarios propios ajenos a la cartera previa de **LA AGENCIA**, deberá dejar constancia documental de ello mediante listado escrito firmado por ambas partes en el momento de la incorporación al sistema o antes del inicio de la actividad. Dicha documentación determinará el origen y tratamiento comercial de dichos contactos y protegerá el derecho del agente sobre los mismos conforme a las cláusulas 20 y 21 del presente contrato. Cualquier modificación sustancial del sistema de comisiones, herramientas principales de trabajo o normas comerciales internas que afecte directamente al **AGENTE COLABORADOR** deberá ser comunicada por escrito con una antelación mínima de 15 días naturales. Durante dicho período el agente podrá manifestar su disconformidad por escrito. Las modificaciones impuestas por razones legales o técnicas de fuerza mayor deberán igualmente comunicarse en el menor plazo posible y nunca podrán afectar retroactivamente a operaciones ya iniciadas o en curso.

18. Confidencialidad y protección de datos

El AGENTE COLABORADOR se compromete a mantener absoluta confidencialidad sobre clientes, datos personales, datos comerciales, propiedades captadas, estrategias, precios, procedimientos internos, bases de datos y cualquier otra información de **LA AGENCIA**. Asimismo, se obliga a cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos personales, pudiendo utilizar dicha información únicamente para fines autorizados por **LA AGENCIA**, quedando prohibida su conservación, extracción, copia o utilización para fines propios o ajenos. Lo anterior se entenderá sin perjuicio del derecho del **AGENTE COLABORADOR** a conservar los datos mínimos necesarios para la acreditación de su intervención en operaciones pendientes, conforme a lo establecido en la Regla 18 del Anexo I del presente contrato.

19. Protección de clientes y propiedades

Los clientes, propietarios y propiedades gestionados a través de LA AGENCIA forman parte de su cartera comercial. Durante la vigencia del contrato y durante los 6 meses posteriores a su finalización, el AGENTE COLABORADOR no podrá contactar, intermediar ni cerrar operaciones con dichos clientes, propietarios o inmuebles al margen de LA AGENCIA.

Quedan expresamente excluidos de esta restricción:

— Los clientes y contactos aportados y documentados por el AGENTE COLABORADOR al inicio de la relación conforme a la Cláusula 17.

— Los clientes captados personalmente por el AGENTE COLABORADOR respecto a los cuales tenga derecho a comisión conforme a la Regla 10 del Anexo I.

20. No competencia y no desvío de operaciones

Durante la vigencia del contrato y durante los 6 meses posteriores a su finalización, el **AGENTE COLABORADOR** no podrá realizar operaciones con clientes o propiedades obtenidos a través de LA **AGENCIA** sin autorización expresa. Se aplicarán las mismas exclusiones establecidas en la Cláusula 19.

21. Comisión por operaciones cerradas con posterioridad

Si dentro de los 12 meses siguientes a la finalización del contrato se formaliza una operación con un cliente o inmueble captado, gestionado o desarrollado de forma documentalmente acreditable por el **AGENTE COLABORADOR** durante la vigencia del contrato, el agente tendrá derecho a percibir:

Inmuebles en general:

El 20% de la comisión facturada al cliente por LA **AGENCIA**, antes de cualquier deducción interna, gasto o descuento, excluido únicamente el IVA, con un importe mínimo garantizado de €400 por operación.

Activos de bajo valor (garajes, plazas de aparcamiento y trasteros):

El 20% de la comisión facturada al cliente en las mismas condiciones, con un importe mínimo garantizado de €150 por operación.

A efectos de acreditación, se considerará válida cualquier documentación registrada en Inmoweb, correo electrónico corporativo, mensaje escrito o registro de llamada con fecha y hora acreditables durante la vigencia del contrato.

LA AGENCIA no podrá reclamar el 100% de la comisión de operaciones en las que la intervención del **AGENTE COLABORADOR** sea documentalmente acreditable conforme a los criterios establecidos en la Regla 8 del Anexo I y la Regla 18 del Anexo I.

22. Facultades de decisión y límites de representación

El AGENTE COLABORADOR no podrá aceptar ofertas, firmar compromisos, modificar condiciones económicas, publicitar honorarios distintos a los autorizados, asumir obligaciones en nombre de **LA AGENCIA** ni cerrar acuerdos sin autorización previa y expresa de ésta.

23. Responsabilidad del agente colaborador

El AGENTE COLABORADOR responderá frente a LA AGENCIA únicamente por los daños directa y exclusivamente causados por su actuación personal con negligencia grave o dolo debidamente acreditados, quedando expresamente excluidos los siguientes supuestos:

a) Daños derivados del uso de documentación, herramientas, registros o sistemas titularidad de LA AGENCIA, incluyendo el RAICV nº 4464.

b) Reclamaciones de terceros que no sean consecuencia directa y probada de una actuación personal del agente.

c) Perjuicios reputacionales salvo que deriven de una actuación dolosa y acreditada mediante resolución judicial firme.

d) Incumplimientos normativos derivados de instrucciones recibidas de LA AGENCIA o del uso de sus procedimientos internos.

e) Cualquier responsabilidad derivada de operaciones realizadas bajo el registro RAICV de LA AGENCIA, cuya titularidad y responsabilidad jurídica corresponde exclusivamente a LA AGENCIA como persona jurídica registrada.

La responsabilidad del **AGENTE COLABORADOR** quedará en todo caso limitada al importe de las comisiones percibidas en la operación concreta que origine el daño, sin que pueda extenderse a otros conceptos o importes superiores.

Sin perjuicio de la retención cautelar prevista en la Cláusula 26, únicamente una resolución judicial firme podrá imponer al **AGENTE COLABORADOR** obligaciones económicas superiores al importe de la comisión correspondiente a la operación concreta, incluyendo las penalizaciones previstas en la Cláusula 29.

24. Gastos y medios propios

Salvo pacto expreso por escrito, todos los gastos de desplazamiento, material propio, colegiación, cuotas de autónomos y tributos derivados de la actividad personal del **AGENTE COLABORADOR** serán por cuenta exclusiva de éste.

Salvo pacto expreso en contrario, los siguientes gastos se entenderán incluidos en los medios profesionales proporcionados por **LA AGENCIA**:

— Publicación y mantenimiento de inmuebles en portales inmobiliarios (Idealista, Fotocasa u otros). Los servicios premium o de posicionamiento destacado en portales se acordarán entre las partes caso por caso.

— Seguro de responsabilidad civil profesional para operaciones realizadas bajo el registro RAICV nº 4464, titularidad de **LA AGENCIA**.

— Cualquier gasto directamente vinculado al uso de herramientas proporcionadas por **LA AGENCIA** conforme a la Cláusula 9.

En cuanto a la producción fotográfica y de vídeo profesional, su necesidad, alcance y coste se acordarán entre las partes caso por caso en función del tipo y valor del inmueble, debiendo quedar reflejado por

escrito antes del encargo mediante comunicación escrita por cualquier medio (correo electrónico, WhatsApp u otros canales escritos).

En caso de que **LA AGENCIA** disponga de equipamiento propio para fotografía, vídeo o captación aérea mediante dron, pondrá dicho equipamiento a disposición del **AGENTE COLABORADOR** para los inmuebles en los que ambas partes acuerden su utilización, sin coste adicional para el agente.

Cualquier gasto no contemplado en el presente contrato que **LA AGENCIA** considere necesario para una operación concreta deberá ser acordado por escrito entre las partes antes de su ejecución. Los gastos no acordados previamente no podrán ser repercutidos al **AGENTE COLABORADOR**.

25. Seguro de responsabilidad civil

LA AGENCIA, en su condición de persona jurídica titular del registro RAICV nº 4464, mantendrá en vigor una póliza de responsabilidad civil profesional que cubra las operaciones realizadas bajo dicho registro. **El AGENTE COLABORADOR** no estará obligado a contratar un seguro de responsabilidad civil independiente para las operaciones desarrolladas en el marco del presente contrato bajo el registro de **LA AGENCIA**.

26. Retención cautelar de comisiones

LA AGENCIA podrá retener cautelarmente el pago de comisiones devengadas únicamente cuando concurran simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Existencia de indicio concreto y documentado:

El incumplimiento o daño invocado deberá estar respaldado por documentación escrita específica (reclamación formal del cliente, resolución administrativa, comunicación escrita de tercero u otro documento acreditativo). No serán suficientes comunicaciones verbales, impresiones subjetivas ni valoraciones internas de **LA AGENCIA**.

b) Vinculación directa con la operación:

La retención únicamente podrá aplicarse sobre la comisión correspondiente a la operación concreta que origine la incidencia. **LA AGENCIA** no podrá retener comisiones de otras operaciones no relacionadas con el incidente en cuestión.

c) Comunicación inmediata al agente:

LA AGENCIA deberá comunicar por escrito al **AGENTE COLABORADOR** los motivos específicos y documentados de la retención en un plazo máximo de 24 horas desde que se produzca. El agente tendrá derecho a presentar sus alegaciones por escrito en un plazo de 5 días hábiles desde la recepción de dicha comunicación.

d) Plazo máximo de retención: La retención no podrá mantenerse por un período superior a 30 días naturales desde la comunicación inicial al agente. Al término de dicho plazo, se aplicará uno de los siguientes supuestos:

— Si las partes han llegado a un acuerdo: liquidación inmediata conforme a lo acordado.

— Si **LA AGENCIA** ha presentado demanda formal ante autoridad competente antes del día 30: la retención podrá mantenerse hasta resolución judicial.

— Si **LA AGENCIA** no ha presentado demanda antes del día 30: las comisiones retenidas serán liberadas automáticamente y abonadas al **AGENTE COLABORADOR** en los 5 días hábiles siguientes, sin necesidad de requerimiento previo y sin perjuicio de las acciones legales que **LA AGENCIA** pueda ejercer posteriormente por vía judicial.

e) Proporcionalidad:

El importe retenido no podrá superar en ningún caso el importe de la comisión correspondiente a la operación que origine la incidencia, independientemente de la cuantía del daño reclamado.

La retención cautelar aplicada conforme a la presente cláusula será computada como pago anticipado a cuenta de cualquier penalización o indemnización que pudiera resultar aplicable por los mismos hechos conforme a la Cláusula 29 o por resolución judicial.

27. Devolución de accesos, documentación y material

A la finalización del contrato, por cualquier causa, el AGENTE COLABORADOR deberá cesar en el uso del correo corporativo, Inmoweb, logotipos, material comercial, bases de datos, documentación, llaves, dispositivos y tarjetas facilitados por LA AGENCIA, debiendo devolver todo ello en un plazo máximo de 5 días desde la fecha de finalización.

La devolución de materiales y la liquidación de comisiones pendientes son obligaciones recíprocas y simultáneas. LA AGENCIA no podrá exigir la devolución de materiales sin proceder simultáneamente a la

liquidación de todas las comisiones devengadas y no pagadas al AGENTE COLABORADOR. Del mismo modo, el AGENTE COLABORADOR no podrá retener materiales de LA AGENCIA como garantía del cobro de sus comisiones.

A efectos de liquidación, **LA AGENCIA** deberá facilitar al **AGENTE COLABORADOR** un listado detallado de todas las comisiones pendientes de pago en el momento de la finalización del contrato, en un plazo máximo de 48 horas desde dicha finalización.

28. Duración, resolución y liquidación de operaciones pendientes

El presente contrato tendrá duración indefinida y entrará en vigor en la fecha de su firma.

Resolución en condiciones normales:

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato en cualquier momento mediante preaviso escrito de 15 días naturales, sin necesidad de causa justificada, por cualquier medio escrito (correo electrónico, WhatsApp u otros canales escritos).

Resolución inmediata por parte de **LA AGENCIA**:

LA AGENCIA podrá resolver el contrato de forma inmediata y sin preaviso únicamente en los siguientes supuestos debidamente acreditados mediante documentación escrita:

— Dolo o fraude documentalmente probado.

— Falsedad documental acreditada.

— Apropiación indebida de fondos de clientes.

— Vulneración grave y acreditada de la obligación de confidencialidad establecida en la Cláusula 18.

Resolución inmediata por parte del AGENTE COLABORADOR:

El AGENTE COLABORADOR podrá resolver el contrato de forma inmediata y sin preaviso en los siguientes supuestos:

— Impago reiterado de comisiones devengadas (dos o más operaciones consecutivas).

— Incumplimiento grave y documentado por parte de LA AGENCIA de las condiciones pactadas en el presente contrato.

— Modificación unilateral de las condiciones de comisiones sin el preaviso establecido en la Cláusula 17.

Liquidación de operaciones pendientes:

En caso de finalización del contrato por cualquier causa, las partes liquidarán todas las operaciones en las que el AGENTE COLABORADOR hubiera intervenido efectivamente antes de la extinción, conforme al sistema de comisiones pactado en la Cláusula 4 y el Anexo I. El derecho del agente a percibir comisiones por operaciones iniciadas durante la vigencia del contrato se mantendrá durante los 12 meses siguientes a la finalización, conforme a lo establecido en la Regla 10 del Anexo I.

29. Penalización por incumplimiento

Ambas partes se comprometen a cumplir íntegramente todas las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos. El incumplimiento de cualquier obligación contractual facultará a la parte perjudicada a reclamar las penalizaciones establecidas en la presente cláusula.

Penalización por incumplimiento acreditado:

El incumplimiento acreditado de cualquier obligación contractual facultará a la parte perjudicada a reclamar una penalización de €1.000 por cada incumplimiento probado, sin perjuicio de los daños y perjuicios efectivamente causados y debidamente acreditados.

Penalización por reclamación infundada:

Si una parte formulara una reclamación o pretensión frente a la otra que resultara no acreditada mediante resolución judicial firme, la parte reclamante deberá abonar a la parte reclamada una compensación de €2.000 por cada reclamación infundada, en concepto de daños por mala fe procesal. Esta penalización es independiente de las costas judiciales que pudieran imponerse por el tribunal competente conforme a la legislación procesal española.

Independencia de operaciones:

La existencia de una reclamación, incidencia o conflicto en una operación concreta no afectará en ningún caso al derecho del **AGENTE COLABORADOR** a percibir las comisiones correspondientes a otras operaciones distintas, correctamente ejecutadas y sin incidencia alguna. Cada operación se tratará de forma independiente a efectos de liquidación, penalización y reclamación. **LA AGENCIA** no podrá utilizar una incidencia en una operación como justificación para retener, reducir o condicionar el pago de comisiones de otras operaciones no relacionadas.

En ningún caso las penalizaciones podrán aplicarse de forma acumulativa sin resolución individualizada de cada caso concreto.

30. Ley aplicable y jurisdicción

El presente contrato se regirá por la legislación española. Para la resolución de cualquier conflicto derivado de su interpretación o ejecución, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Alicante, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

En Calpe (Alicante), a **20 de marzo de 2026**.

EL AGENTE COLABORADOR

CALPITALITY
HOLIDAY RENTALS & SALES
KERZ MANAGEMENT S.L.
B 70711189

ANEXO I — REGLAS DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COMISIONES

El presente Anexo I forma parte integrante del Contrato Profesional de Colaboración Mercantil suscrito entre KERZ MANAGEMENT S.L. y el AGENTE COLABORADOR en fecha 20 de marzo de 2026, y tiene el mismo valor jurídico que el contrato principal. En caso de contradicción entre el presente Anexo y el texto principal del contrato, prevalecerá lo establecido en este Anexo.

Regla 1 — Descuento al cliente:

Si LA AGENCIA acuerda con el cliente una reducción de sus honorarios respecto a la comisión inicialmente pactada, dicha reducción afectará a la base de cálculo del AGENTE COLABORADOR únicamente si éste ha sido informado previamente y ha prestado su conformidad por escrito antes del cierre de la operación. En caso contrario, la base de cálculo será la comisión inicialmente acordada con el cliente, sin descuento.

Regla 2 — Colaboración con agencia externa:

Cuando LA AGENCIA prevea compartir la comisión de una operación con una agencia externa colaboradora, deberá comunicarlo por escrito al AGENTE COLABORADOR antes del cierre de la operación, indicando el porcentaje de reparto previsto.

Si dicho reparto reduce la base de cálculo de la comisión del AGENTE COLABORADOR, será necesaria la conformidad expresa y por escrito del agente. En caso de no obtenerse dicha conformidad, la base de cálculo del agente será la comisión bruta total facturada al cliente, sin deducción por reparto externo.

En ningún caso el reparto con agencias externas podrá reducir la base de cálculo del agente más allá de un 20% de la comisión total facturada al cliente.

Regla 3 — Reducción de precio antes de escritura:

Si el precio de venta acordado en el contrato de arras fuera posteriormente reducido antes de la firma de la escritura pública ante notario, la base de cálculo de la comisión del AGENTE COLABORADOR será el precio reflejado en el contrato de arras original. La reducción de precio solo afectará a la base de cálculo del agente si éste ha prestado su conformidad expresa y por escrito antes de que dicha reducción se produzca.

Regla 4 — Cancelación por causa imputable al comprador:

Si la operación se cancela por causa imputable al comprador tras la firma del contrato de arras y LA AGENCIA percibe total o parcialmente la penalización establecida en dicho contrato, el AGENTE COLABORADOR tendrá derecho a percibir el 15% del importe efectivamente cobrado por LA AGENCIA, con un importe mínimo garantizado de €300.

Si LA AGENCIA optara por no reclamar la penalización o llegara a un acuerdo extrajudicial por un importe inferior al pactado, sin la conformidad escrita previa del AGENTE COLABORADOR, la base de cálculo del 15% será el importe originalmente pactado en el contrato de arras.

LA AGENCIA deberá informar al AGENTE COLABORADOR por escrito en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la cancelación, adjuntando documentación acreditativa del importe reclamado y cobrado.

Regla 5 — Cancelación por causa imputable al vendedor:

Si la operación se cancela por causa imputable al vendedor tras la firma del contrato de arras y LA AGENCIA percibe la penalización correspondiente, el AGENTE COLABORADOR tendrá derecho a percibir el 15% del importe efectivamente cobrado por LA AGENCIA, con un importe mínimo garantizado de €300.

Se aplicarán las mismas reglas de transparencia, plazos e información establecidas en la Regla 4 del presente Anexo.

Regla 6 — Mínimos garantizados como suelo absoluto:

Los importes mínimos garantizados establecidos en los apartados a), b) y c) de la Cláusula 4 operan como suelo absoluto e irreducible. Ninguna de las reglas anteriores, ni descuento, reparto externo, reducción de precio, cancelación parcial ni cualquier otra circunstancia, podrá resultar en un pago al AGENTE COLABORADOR inferior a dichos mínimos garantizados, salvo renuncia expresa y por escrito del propio agente en cada caso concreto.

Regla 7 — Incumplimiento de obligación de transparencia:

Si LA AGENCIA no facilitara al AGENTE COLABORADOR copia de la factura emitida al cliente en el plazo de 5 días hábiles establecido en la Cláusula 4, el AGENTE COLABORADOR podrá aplicar automáticamente la

Modalidad B para el cálculo de su comisión en dicha operación, sin necesidad de requerimiento previo ni acuerdo adicional.

Regla 8 — Conflicto de atribución entre agentes:

En caso de disputa sobre la atribución de un cliente o propiedad entre dos o más agentes de LA AGENCIA, se aplicarán los siguientes criterios por orden de prioridad:

Primero: Se considerará agente titular quien pueda acreditar documentalmente su intervención mediante registro en Inmoweb, correo electrónico corporativo, comunicación escrita o registro de llamada telefónica con fecha y hora acreditables, con anterioridad a cualquier otro agente.

Segundo: Una vez determinada la intervención de cada agente, la distribución seguirá el sistema de la Cláusula 4:

— Agente que captó al cliente y otro cerró la venta: 35% al agente que captó al cliente.

— Agente que captó la propiedad y otro captó al cliente y cerró: 20% al agente que captó la propiedad.

— Agente que captó cliente y propiedad pero otro cerró: 35% al agente que captó cliente y propiedad.

Tercero: Si no fuera posible determinar documentalmente la intervención, la comisión se distribuirá al 50% entre los agentes en disputa.

LA AGENCIA resolverá cualquier conflicto en un plazo máximo de 5 días hábiles, comunicando su resolución por escrito a ambas partes.

Regla 9 — Operaciones con promotores y pago aplazado:

En operaciones con promotores inmobiliarios en las que el precio se abone de forma aplazada, la comisión del AGENTE COLABORADOR se calculará sobre el precio total escriturado y se abonará en dos partes:

Primera parte — 50% en el momento de la firma de la escritura pública. Este importe es incondicional e independiente de cualquier pago del promotor.

Segunda parte — 50% restante cuando LA AGENCIA perciba efectivamente el pago final del promotor.

En caso de impago del promotor, LA AGENCIA se compromete a informar al AGENTE COLABORADOR por escrito cada 30 días del estado de la deuda y a realizar las gestiones razonables de reclamación. En caso de insolvencia judicial del promotor, la segunda parte quedará condicionada a la recuperación efectiva de fondos en el procedimiento concursal correspondiente.

Regla 10 — Cliente recurrente:

Si un cliente atendido por el AGENTE COLABORADOR durante la vigencia del contrato regresa y formaliza una operación dentro de los 12 meses siguientes a su primer contacto documentado, el agente tendrá derecho a su comisión conforme a la Cláusula 4, independientemente de si sigue o no vinculado al contrato en el momento de la formalización.

Si el AGENTE COLABORADOR ya no forma parte de LA AGENCIA, percibirá su comisión conforme al apartado c) de la Cláusula 4 — 20% / 0,8% / mínimo €400 — como reconocimiento de su intervención inicial, siempre que el primer contacto esté documentado.

Regla 11 — Cambio de inmueble por el mismo cliente:

El cliente es atribuido al AGENTE COLABORADOR que acredite documentalmente el primer contacto, con independencia del inmueble concreto que finalmente adquiera. El cambio de inmueble dentro de un plazo de 12 meses desde el primer contacto documentado no podrá utilizarse como argumento para reatribuir el cliente a otro agente. La comisión se calculará conforme al apartado correspondiente de la Cláusula 4 según la intervención efectiva de cada agente en la operación final.

Regla 12 — Operación en dos fases (compra + alquiler turístico):

Cuando un mismo cliente formalice simultáneamente o en un plazo máximo de 3 meses desde la compra tanto la adquisición del inmueble como la suscripción de un contrato de gestión turística con LA AGENCIA, el AGENTE COLABORADOR tendrá derecho a percibir de forma acumulada la comisión de compraventa conforme a la Cláusula 4 y la comisión de captación turística conforme a la Cláusula 14. Ambas comisiones son independientes y compatibles entre sí.

Regla 13 — Operaciones internacionales y firma por poder notarial:

En operaciones en las que el comprador sea residente en el extranjero y formalice mediante poder notarial:

Primero: La operación se atribuirá al agente que mantuvo el contacto comercial, independientemente de su presencia física en la firma notarial.

Segundo: La verificación de identidad y validez del poder notarial corresponde a LA AGENCIA y al notario, no al AGENTE COLABORADOR.

Tercero: Las diferencias de tipo de cambio y comisiones bancarias internacionales son riesgo exclusivo de las partes compradora y vendedora. La comisión del agente se calcula sobre el precio escriturado en euros.

Cuarto: Los retrasos en la obtención del NIE u otros trámites administrativos del comprador extranjero no afectarán al derecho del agente a percibir su comisión una vez firmado el contrato de arras.

Regla 14 — Retraso en escritura por causas ajenas:

Si la firma de la escritura pública se retrasara por causas ajenas a la voluntad del AGENTE COLABORADOR, el derecho del agente a percibir su comisión quedará reconocido desde el momento en que todas las partes hayan firmado el contrato de arras. El plazo de 30 días para el abono comenzará a computarse desde la firma efectiva de la escritura, sin que el retraso pueda utilizarse para diferir indefinidamente el reconocimiento del derecho del agente ni para reatribuir la operación a otro agente.

Regla 15 — Vicios ocultos y responsabilidad por información:

El AGENTE COLABORADOR no asumirá responsabilidad por defectos ocultos o circunstancias materiales del inmueble no comunicadas por el vendedor y no detectables mediante inspección visual ordinaria. Su responsabilidad se limita a la información transmitida de forma personal, directa y documentada.

En caso de reclamación por vicios ocultos, LA AGENCIA asumirá la defensa jurídica inicial como titular del RAICV, sin perjuicio de las acciones de repetición contra el agente únicamente en caso de dolo o negligencia grave acreditados mediante resolución judicial firme.

Regla 16 — Protección ante uso indebido de fondos:

El AGENTE COLABORADOR no recibirá ni gestionará fondos, señales, reservas, arras ni pagos de clientes de forma directa y personal. Todos los pagos deberán canalizarse exclusivamente a través de los medios de pago y cuentas bancarias de LA AGENCIA. En caso de que un cliente insista en realizar un pago directo al agente, éste deberá rechazarlo e informar inmediatamente a LA AGENCIA.

Regla 17 — Doble representación y conflicto de intereses:

En situaciones en las que el AGENTE COLABORADOR represente simultáneamente a comprador y vendedor en la misma operación, deberá comunicarlo por escrito a LA AGENCIA y obtener el consentimiento informado y por escrito de ambas partes antes de continuar. Una vez obtenido dicho consentimiento, la doble representación es perfectamente lícita y el agente tendrá derecho a percibir su comisión conforme a la Cláusula 4 por ambas intervenciones. LA AGENCIA proporcionará el modelo de documento de consentimiento aplicable.

Regla 18 — Conservación de evidencias y documentación tras la finalización del contrato:

A efectos de acreditar la intervención del AGENTE COLABORADOR en operaciones que pudieran formalizarse dentro de los 12 meses posteriores a la finalización del contrato conforme a la Cláusula 21, se aplicarán las siguientes reglas:

Obligaciones de LA AGENCIA en el momento de la finalización:

En el momento de la finalización del contrato, por cualquier causa, LA AGENCIA se compromete a facilitar al AGENTE COLABORADOR en un plazo máximo de 5 días hábiles los siguientes documentos:

— Extracto oficial de todas las operaciones registradas a nombre del AGENTE COLABORADOR en Inmoweb, incluyendo fecha, tipo de operación, estado y referencia del inmueble.

— Listado oficial de todos los clientes y propietarios con los que el AGENTE COLABORADOR haya tenido contacto documentado durante la vigencia del contrato, incluyendo fecha del primer contacto y tipo de relación comercial (comprador, vendedor, propietario turístico), con los datos personales reducidos al mínimo necesario (nombre de pila y referencia de operación).

Dicho listado constituirá prueba oficial de la intervención del AGENTE COLABORADOR a efectos de la Cláusula 22 y no podrá ser denegado por LA AGENCIA bajo ninguna circunstancia. En caso de negativa o demora injustificada en su entrega, se presumirá la intervención del agente en todas las operaciones registradas durante el último año de vigencia del contrato.

Derecho de conservación de evidencias por el AGENTE COLABORADOR:

El AGENTE COLABORADOR tendrá derecho a conservar, exclusivamente para la acreditación de su intervención conforme a la Cláusula 22 y por el período estrictamente necesario, los siguientes elementos:

— El extracto oficial y listado facilitados por LA AGENCIA conforme al párrafo anterior.

— Capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp u otros canales escritos que acrediten el primer contacto y seguimiento comercial, pudiendo conservar el nombre de pila del cliente y referencias generales al inmueble, con el resto de datos personales identificativos anonimizados.

— Registros de llamadas con fecha, hora y duración, conservando únicamente los últimos 4 dígitos del número como referencia de identificación.

— Cualquier comunicación escrita que acredite su participación en la operación, con los datos personales reducidos al mínimo necesario para la identificación de la operación concreta.

En Calpe (Alicante), a __ de _____ de 2026.

LA AGENCIA **EL AGENTE COLABORADOR**

CALPITALITY
HOLIDAY RENTALS & SALES
KERZ MANAGEMENT S.L.
B 70711189